



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
18ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº: **0077274-94.2017.8.26.0050**
 Classe - Assunto: **Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**

Aos 30 de outubro de 2017, às 13 horas, nesta cidade de São Paulo, no Edifício do FÓRUM CRIMINAL MINISTRO MÁRIO GUIMARÃES, na sala de audiências da **18ª Vara Criminal**, onde presente se achava a MMª Juíza de Direito, **Drª. Teresa de Almeida Ribeiro Magalhães**, comigo escrevente do seu cargo ao final assinado, foi declarada aberta a audiência de instrução, debates e julgamento designada nestes autos. O senhor porteiro dos auditórios, após o pregão, deu a sua fé de haverem comparecido o Promotor de Justiça, **Drª. Patrícia Manzella Trita**, o réu Ricardo e sua defensora, **Drª. Marina Diana E. T. Jardim**, Defensora Pública. **Dada a palavra à Defesa, foi dito que:** MM. Juíza, nesta oportunidade, ofereço Defesa Preliminar. Trata-se de réu inocente. Arrolo as mesmas testemunhas indicadas pela acusação, reservando-me o direito de substituí-las após contato com o acusado. Defesa ao final. **Pela MM. Juíza foi dito que:** Recebo a Defesa Preliminar. Em que pese o alegado pela Defesa, é mantida a audiência de instrução. Neste diapasão, recebo a denúncia. Cite-se o réu. Nesta oportunidade, foi o réu citado e a ele entregue cópia da denúncia. **Iniciados os trabalhos**, na presente audiência, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes e foi interrogado o réu. Pela MMª. Juíza foi dito que declarava encerrada a instrução e deliberava o início dos debates da causa. **Dada a palavra a(o) Dr(a). Promotor(a) de Justiça pelo(a) mesmo(a) foi dito que:** MM. JUÍZA: RICARDO PORTELA MEDEIROS foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, “caput” da Lei Federal nº 11.343/06. O réu foi notificado e apresentou defesa prévia. Recebida a denúncia, designou-se audiência de instrução de julgamento. Durante a instrução, procedeu-se à oitiva de duas testemunhas de acusação, sendo o réu interrogado ao final. É o relatório. A pretensão punitiva é procedente. A materialidade delitiva resultou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 26/28, pelo laudo de constatação de fls. 23/25 e laudo definitivo de fls. 165/167. A autoria também é certa e segura. Com efeito, o policial militar Caio do Nascimento Savedra disse que o COPOM pagou ocorrência de venda de entorpecentes no local, sendo fornecidas as características. No local, encontrou o acusado e uma mulher. Em revista pessoal, no interior de uma mochila que estava nas costas do réu, logrou localizar substâncias entorpecentes, posteriormente constatadas como sendo maconha e cocaína. Relatou que o acusado confessou a propriedade das drogas, mas que não eram para o tráfico. O acusado não aparentava ser usuário e não chegou a dizer se as drogas eram para uso ou venda, limitando-se a afirmar



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
18ª VARA CRIMINAL
AV.ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

que eram suas. Também foi localizado dinheiro trocado. A droga estava embalada para venda, a cocaína em “eppendorfs” e a maconha em um saquinho plástico. O local é conhecido como ponto de tráfico. Sua versão foi corroborada pelo policial militar Márcio Correia Figueiredo. Relatou que a ocorrência foi paga via COPOM e compareceu ao local para averiguar. Lá encontrou o réu com entorpecente e dinheiro. Ele estava com uma mulher e mais um rapaz, mas com eles não foi encontrado nada de ilícito. O local é conhecido como ponto de tráfico. As pessoas que estavam com o acusado não falaram nada. O acusado RICARDO, ouvido em solo policial, invocou o direito ao silêncio (fls. 15). Em juízo, confessou os fatos. Disse que venderia as drogas para sustentar o seu vício. Relatou que já havia realizado vendas naquela data. Como se pode notar, os elementos amealhados são mais que suficientes para a condenação. A confissão do acusado vai ao encontro das demais provas amealhadas. Os policiais militares foram uníssonos ao afirmarem que apreenderam as substâncias e o dinheiro em poder do réu, o qual estava em local conhecido por ponto de tráfico. Ademais, disseram que houve denúncia anônima dando conta da traficância e com a identificação das características do réu. Sabe-se, ademais, que as palavras dos policiais não podem ser desmerecidas apenas em razão da função exercida, cabendo à Defesa trazer à tona algum elemento que as infirme, o que não ocorreu no caso em espécie. Frise-se que os agentes públicos sequer conheciam o acusado, não havendo motivo plausível para pretendessem prejudicá-lo. Ora, a quantidade e a forma de acondicionamento das drogas apreendidas – embaladas individualmente e prontas para entrega a terceiros, bem como as circunstâncias da apreensão e a localização de dinheiro de em espécie, não deixam dúvidas de que as drogas se destinavam ao comércio ilícito. De rigor, portanto, a procedência do pleito. Passo, então, à análise da dosimetria da pena. Na primeira fase, observo que as circunstâncias judiciais não são desfavoráveis ao acusado. Não me oponho, assim à fixação da pena no mínimo legal. Na segunda fase, há que ser reconhecida a agravante da reincidência específica, devidamente demonstrada pela certidão de objeto e pé de fls. 171. Presente, ainda, a atenuante da confissão espontânea, a qual não deve preponderar sobre a reincidência, nos termos do artigo 67, do Código Penal. Na terceira fase, não há causas de aumento de pena. Inviável, ainda, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista pelo artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, diante da reincidência do acusado. O regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade deve ser o fechado, único compatível com a hediondez do delito e com a reincidência específica. Ausentes os requisitos autorizadores, inviável a aplicação de qualquer benefício ao acusado. Por fim, tendo em vista que as circunstâncias que ensejaram a prisão permanecem inalteradas, opino pela sua manutenção, sendo negado o direito de recorrer em liberdade. Ante o exposto, aguarda o Ministério Público a procedência do pleito condenatório, decretando-se, ainda, o perdimento do dinheiro apreendido, nos termos do artigo 63 da Lei de Drogas. **Dada a palavra a Defesa pela mesma foi dito que:** Trata-se de ação penal em que se imputa a acusado a prática do delito de tráfico de drogas. Em que pese o entendimento da ilustre representante do



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
18ª VARA CRIMINAL
AV.ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

ministério publico, a presente ação penal deve ser julgada improcedente. Interrogado em juízo o acusado acabou confessando a pratica do delito. Afirmou que é usuário e para sustentar seu vicio acabou armazenando a droga para vende-la. Muito embora tenha havido a confissão, esta não é suficiente para fundamentar uma condenação, dado o seu relativo valor como meio de prova. Por outro lado, a prova acusatória não é suficiente para fundamentar uma condenação. De fato, a prova acusatória se limitou a oitiva dos policiais responsáveis pela prisão do acusado. O policial Caio afirmou que no dia dos fatos foi informado via copon da ocorrência de trafico momento em que se dirigiram ao local. Foi o acusado abordado juntamente com uma mulher e em uma mochila que ele portava havia maconha e cocaína e dinheiro. O acusado admitiu a posse da droga mas não admitiu o trafico de drogas. Por sua vez o policial Márcio esclareceu que no dia dos fatos foi informado via Copom. Da ocorrência de trafico. Foram no local e lá havia três indivíduos. Disse que com o réu foi encontrado droga. Disse que as pessoas que se encontravam no local nada falaram acerca do trafico de drogas. Ocorre que os depoimentos dos policiais devem ser analisados com cautela, já que buscam em juízo legitimar sua atuação pretérita que no caso seria a prisão do acusado. Nenhuma outra testemunha foi ouvida. . Desta forma, diante da absoluta ausência de provas, requer a defesa a absolvição do acusado com fundamento no artigo 386, VII do CPP. Na remota hipótese de condenação, requer a defesa o acolhimento dos seguintes pedidos subsidiários: I) fixação de pena base no mínimo legal, já que as circunstancias do artigo 59 do Código Penal são favoráveis ao acusado II) reconhecimento da atenuante da confissão e sua integral compensação com a agravante da reincidência III) fixação de regime inicial diverso do fechado III) direito de apelar em liberdade já que não estão presentes os requisitos da prisão cautelar. **Pela MMª. Juíza foi dito que: Vistos. RICARDO PORTELA MEDEIROS**, qualificado nos autos, foi denunciado e encontra-se processado como incurso nas penas do artigo 33, *caput*, da Lei 11.343/06, porque segundo a denúncia, no dia 31 de agosto de 2017, por volta de 0h, na Rua Henrique Suso, nº 10, São Lucas, neste Município e Comarca, com a finalidade de cessão ao consumo de terceiros mediante mercancia, trazia consigo 14 *eppendorfs* contendo 3g de cocaína sob a forma de *crack*, 20 *eppendorfs* contendo 2,4g de cocaína e 04 invólucros plásticos contendo 16g de maconha, substâncias entorpecentes causadoras de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com disposição legal ou regulamentar (pgs. 01/05). Acompanha a denúncia o inquérito de pgs. 06/74. Determinada a notificação do réu para apresentação de defesa preliminar (pgs. 156), foi a mesma apresentada. Recebida a denúncia, foi o réu citado. Nesta oportunidade foram colhidos os depoimentos de duas testemunhas arroladas pelas partes, bem como foi interrogado o réu. Em alegações finais, o Ministério Público requereu a integral procedência da ação e a consequente condenação do acusado. A defesa, por seu turno, requereu a absolvição do réu, e alternativamente a concessão de benesses. **É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.** A ação penal deve ser julgada procedente. A materialidade do delito encontra-se demonstrada pelo auto de exibição e



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
18ª VARA CRIMINAL
AV.ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

apreensão de pgs. 26/28, laudo de constatação de pgs. 23/25 e laudo de exame químico toxicológico de pgs. 165/167. O réu confessou a prática do delito e afirmou que tinha em seu poder o entorpecente para efetivar vendas, eis que também consome drogas. Os policiais confirmam o encontro de droga em poder do réu e que no momento da apreensão o acusado veio a confirmar que a droga era para sua, a indicar a posse. Portanto, não há dúvidas de que o entorpecente, quer pela diversidade, quer pela quantidade, bem comprovam que a mesma se destinava ao tráfico ilícito. Ademais, não há nos autos qualquer causa que leve a não aplicação de pena. **Passo à dosagem das penas.** O réu possui antecedente criminal para o qual é reincidente, o que será considerado num segundo momento de fixação da pena. Assim, num primeiro momento de fixação desta e atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa. Pela reincidência, específica comprovada pela certidão dos autos (9ª Vara Criminal), deveria ser promovido aumento, no entanto, por ter confessado a prática do delito, entendo ser possível a compensação de causas. Não é possível a aplicação do redutor por falta de requisitos subjetivos e objetivos a tanto. O valor do dia-multa será calculado no mínimo legal. O regime de cumprimento da pena é o fechado, dada a diversidade de drogas e diante da gravidade da conduta a ensejar uma maior reprimenda, e ainda, porque se assim não fosse estabelecido gerar-se-ia a certeza de impunidade. Não poderá o réu recorrer em liberdade, porque presentes os requisitos da prisão preventiva em especial qualquer indício de que tenha vínculo com o distrito da culpa e que não privará a aplicação da lei penal. Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, **JULGO PROCEDENTE** a ação penal para o fim de **CONDENAR RICARDO PORTELA MEDEIROS**, por infração ao disposto no artigo 33, *caput*, da Lei 11.343/06, ao cumprimento de cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos dias-multa, calculados no mínimo legal. Não poderá o réu apelar em liberdade, recomende-se onde está preso. Com o trânsito em julgado, deverá o réu ter seu nome lançado no rol dos culpados. Não havendo controvérsia quanto ao entorpecente apreendido, poderá o mesmo ser incinerado, e para tanto, oficie-se. Declaro o perdimento do valor apreendido, em favor da União. Oficie-se. Dou a sentença por publicada em audiência e as partes por intimadas. NADA MAIS. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Eu, Rita C. S. Goveia, escrevente, digitei, imprimi e subscrevi.

MMª. Juíza:

Promotor de Justiça:

Defesa:



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
18ª VARA CRIMINAL
AV.ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Réu:

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que o réu e as partes estavam presentes em audiência e saíram intimadas da r. Sentença supra. Em 30 de outubro de 2017. Eu, _____ esc. Subscrevi.